



**PUTUSAN**

Nomor 5346 K/Pid.Sus/2026

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang, telah memutus perkara Anak:

Nama : **SALMAN ALFARIZI alias EJI bin MUSLIM;**  
Tempat Lahir : Palembang;  
Umur/Tanggal Lahir : 14 tahun/19 Maret 2011;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Lorong Taman Bacaan, Nomor 306, RT 6, RW 3, Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;  
Anak ditangkap pada tanggal 19 November 2025;

Anak tersebut berada dalam tahanan Lembaga Penitipan Anak Sementara (LPAS) sejak tanggal 20 November 2025 sampai dengan sekarang;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C *juncto* Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 5346 K/Pid.Sus/2026*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 10 Desember 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak SALMAN ALFARIZI alias EJI bin MUSLIM bersalah melakukan tindak pidana "Membiarkan, melakukan, turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati" sebagaimana diatur dalam Pasal 76 C *juncto* Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun di LKPA dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan pelatihan kerja di LPKA selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai jaket panjang warna hitam merek Adidas milik Korban atas nama Sani Ahmad Dani yang berlumuran darah;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam milik Korban atas nama Sani Ahmad Dani yang berlumuran darah;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna coklat milik Korban atas nama Sani Ahmad Dani yang berlumuran darah;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berwarna merah muda yang ada bercak darah yang sudah mengering;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 5346 K/Pid.Sus/2026

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 37/Pid.Sus.Anak/2025/PN Plg tanggal 12 Desember 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak yang bernama SALMAN ALFARIZI alias EJI bin MUSLIM tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang dan pelatihan kerja di LPKA Kelas I Palembang selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai jaket panjang warna hitam merek Adidas milik Korban atas nama Sani Ahmad Dani yang berlumuran darah;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam milik Korban atas nama Sani Ahmad Dani yang berlumuran darah;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna cokelat milik Korban atas nama Sani Ahmad Dani yang berlumuran darah;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berwarna merah muda yang ada bercak darah yang sudah mengering;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 28/PID.ANAK/2025/PT PLG tanggal 8 Januari 2026 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 5346 K/Pid.Sus/2026



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 37/Pid.Sus.Anak/2025/PN Plg tanggal 12 Desember 2025 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid.Anak/2026/PN Plg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2026, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Januari 2026 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 3 Februari 2026

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang melalui aplikasi e-Berpadu tanggal 9 Januari 2026 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2026 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 3 Februari 2026. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 5346 K/Pid.Sus/2026

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya *judex facti* telah keliru menerapkan peraturan hukum atau telah keliru menerapkan hukum sebagaimana mestinya mengenai penjatuhan pidana yang dikenakan kepada Anak dirasakan terlampau ringan sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku dan tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, untuk itu memohon agar Anak diberikan hukuman sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak beralasan hukum karena berat-ringannya pidana pada dasarnya merupakan kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi sepanjang *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa fakta hukum yang terungkap yaitu pada hari Selasa tanggal 18 November 2025 sekitar pukul 19.30 WIB Anak berboncengan bersama dengan Saksi Anak Muhammad Zacky Alfiransyah, Rizky Langit Ramadan, Rian dan Muhammad Deni Prawijaya menggunakan 2 (dua) sepeda motor pergi untuk menonton orang berkelahi di daerah Talang Kemang, Kecamatan Plaju, Kota Palembang;
- Bahwa sebelum ke tempat kejadian perkara, Muhammad Zacky Alfiransyah meminta Anak untuk mengambil pisau di rumahnya. Setelah Anak mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berwarna merah muda dari rumah untuk menjaga diri, Anak langsung menuju tempat kejadian;
- Bahwa sampai di tempat kejadian sekitar pukul 20.30 WIB, Anak melihat Muhammad Alkausar ingin berkelahi dengan Ibun, saat itu Ibun membawa sebilah celurit lalu tiba-tiba membacok Bintang Ramadhan mengenai pinggangnya sedangkan Muhammad Alkausar lari menjauhi celurit yang dibawa Ibun;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 5346 K/Pid.Sus/2026



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat Bintang terluka, Anak turun dari motor dengan membawa senjata tajam lalu menusuk punggung Korban Sani Ahmad Dani sebanyak satu kali;
- Bahwa saat Korban tersungkur, Muhammad Alkausar menuju Korban lalu menarik baju kemudian memukul Korban dan menendang badan, bahwa selain Muhammad Alkausar ada temannya yang juga melakukan pemukulan terhadap Korban bernama Daffa, kemudian Anak dan teman-temannya pergi meninggalkan Korban;
- Bahwa yang memiliki permasalahan dengan Korban adalah Muhammad Alkausar dengan Ibun, sedangkan Anak saat itu hanya ingin melihat perkelahian atau duel antara Muhammad Alkausar dengan Ibun;
- Bahwa maksud Anak menusuk Korban adalah berusaha membantu atau menyelamatkan Bintang Ramadhan;
- Bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor SKK/96/XI/2025/RUMKIT tertanggal 19 November 2025 atas nama jenazah Korban Sani Ahmad Dani dihubungkan dengan *Visum Et Repertum* Nomor VER/96/XI/2025/RUMKIT tanggal 24 November 2025 dengan kesimpulan ditemukan luka lecet pada lengan bawah kanan sisi belakang, lutut kanan, jari jempol kaki kiri dan luka memar pada tungkai bawah sisi dalam akibat kekerasan tumpul, serta luka tusuk pada punggung kiri atas akibat kekerasan tajam;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati" sebagaimana diatur dalam Pasal 76 C *juncto* Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagaimana dakuwaan alternatif Ketiga;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dan memadai mengenai unsur-unsur tindak pidana, keadaan yang meringankan (usia Anak yang masih sangat muda, status pelajar, latar belakang keluarga *broken home*, motif menolong teman, belum

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 5346 K/Pid.Sus/2026

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dihukum, sikap sopan dan mengakui perbuatan, keadaan yang memberatkan (akibat hilangnya nyawa Korban, penggunaan senjata tajam, LITMAS Balai Pemasarakatan Palembang, serta asas-asas Peradilan Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak;

- Bahwa pidana yang dijatuhkan *judex facti* selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara di LPKA Kelas I Palembang dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan adalah proporsional, edukatif dan sejalan dengan asas kepentingan terbaik bagi Anak, serta berada dalam koridor ancaman Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (maksimum 7 tahun 6 bulan);
- Bahwa tuntutan Penuntut Umum sebesar 7 (tujuh) tahun penjara yang hampir mencapai batas maksimum pidana Anak menurut Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak proporsional dan bertentangan dengan asas *ultimum remedium* dalam peradilan Anak, mengingat Anak masih berusia sangat muda, berstatus pelajar, dan memiliki potensi rehabilitasi yang tinggi. *Judex facti* telah tepat dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana yang lebih moderat dan rehabilitatif;
- Bahwa alasan Penuntut Umum mengenai “efek jera bagi pelaku” dan “rasa keadilan bagi masyarakat” tidak relevan sebagai dasar memperberat pidana dalam perkara Anak, karena pemidanaan Anak berorientasi pada pembinaan dan rehabilitasi, bukan retribusi. Tujuan pemidanaan Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak *juncto* Pasal 51 KUHP Nasional menempatkan perlindungan dan pengayoman masyarakat dalam kerangka pembinaan Anak, bukan dalam kerangka pembalasan;
- Bahwa dengan demikian, tidak terdapat kekeliruan penerapan hukum oleh *judex facti* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP. Putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 5346 K/Pid.Sus/2026



hukum, baik mengenai keterbuktian perbuatan maupun mengenai penjatuhan pidana yang proporsional bagi Anak;

- Bahwa oleh karenanya, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum harus ditolak dan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 28/PID.ANAK/2025/PT Plg tanggal 8 Januari 2026 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2025/PN Plg tanggal 12 Desember 2025 harus dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 76 C *juncto* Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 5346 K/Pid.Sus/2026





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **27 April 2026** oleh **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Wilganita Ammerilia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,  
Ttd/.

Hakim Kasasi Anak,  
Ttd/.

**Wilganita Ammerilia, S.H., M.H.**    **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**

**Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,**

Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

**Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.**  
NIP. 19660601 199212 1 001

*Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 5346 K/Pid.Sus/2026*